PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE TRAMITEN CONFORME AL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL, APROBADO POR EL DECRETO DELEGADO Nº 1.023/01 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS (DECRETO N° 1.030/16) Y COMPLEMENTARIAS.

Jurisdicción Contratante: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

Unidad Requirente: COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC): Unidad Operativa de Contrataciones del COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, que intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará para obtener el suministro de enfriadores de agua MEKO 360 para Unidades dependientes del COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Identificación del Expediente Administrativo por el que tramitará el citado procedimiento: EX-2026-89614456- -APN-COFM#ARA

Rubro objeto del procedimiento: 85- Concesión.

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones es el registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Pública Nacional, en la actualidad se encuentra asociado a COMPR.AR.

A los fines de la preinscripción en dicho sistema, es necesario cumplir con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR y completar la información requerida en los formularios disponibles, de acuerdo al tipo de personería que corresponda.
Aun quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO deberán igualmente realizar la preinscripción para poder ofertar a través de COMPR.AR (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Para efectuar consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y presentar ofertas, será suficiente con que los interesados se encuentren preinscriptos en SIPRO. Los oferentes que ya estuvieran inscriptos en SIPRO tienen la obligación de mantener actualizada la información allí cargada, modificando los datos que hubieren variado.

Será requisito estar inscripto y con los datos actualizados cuando se emita el dictamen de evaluación de las ofertas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, última parte, del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/24, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR.

Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra

especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO. (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

2. DOMICILIO ESPECIAL.

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputaran plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC. Será responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios (artículo 9º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la Oficina Nacional de Contrataciones se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente (artículo 8º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema “COMPR.AR” no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° bis inciso g) apartado iii) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias y en el artículo 43 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2017”, en lo pertinente.

3. CLASE DE PROCEDIMIENTO: Etapa Única Nacional.

FUNDAMENTO: La adquisición de tales repuestos son imprescindibles para asegurar el correcto mantenimiento y funcionamiento de la planta eléctrica y de esta manera garantizar la seguridad de la unidad y el personal durante las navegaciones.

MODALIDAD: Sin Modalidad.

Se deja constancia, que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel el suministro**,** que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.

No es de aplicación.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Las ofertas que no cumplan con las siguientes Especificaciones Técnicas, y también, con las que se transcriben en el Anexo II que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (cuyo contenido observa lo establecido por el artículo 37 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16), serán desestimadas sin reclamo alguno por constituir dichas Especificaciones Técnicas un requisito esencial (artículo 66, inciso “i”, del Anexo que conforma el Decreto precitado), de la contratación para cuya concreción se convoca a formular ofertas en el procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

6. MUESTRA.

No es de aplicación.

7. MUESTRA PATRÓN.

No es de aplicación.

8. ELEMENTOS DE INDUMENTARIA.

No es de aplicación.

9. VISITA.

No es de aplicación.

10. MONEDA DE COTIZACIÓN.

En pesos o en moneda extranjera (DÓLAR ESTADOUNIDENSE / EURO). En principio, dicha moneda debe ser moneda nacional (artículos 58 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 21 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Se requiere concretar la cotización en moneda extranjera, debido a que los materiales a obtener para la presente licitación deben adquirirse únicamente en el exterior del país.

En los casos en que la respectiva cotización deba concretarse en moneda nacional y el pago deba efectuarse en moneda extranjera y así se establezca en la cláusula pertinente del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable, deberá preverse en la misma cláusula que el desembolso / pago que realizará la ARMADA en favor del respectivo cocontratante se calculará tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente en la fecha en que la ARMADA libre en favor del último la correspondiente orden de pago o bien, en la fecha en que se efectúe la acreditación bancaria correspondiente en beneficio de aquel (artículos 58 y 21 precitados).

Aclaración: En los procedimientos de selección vinculados a productos / insumos a importar, las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F., de no estipularse lo contrario. De utilizarse dicha condición C.I.F. se deberá indicar en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares la moneda de cotización de los seguros y fletes que deberán observar los respectivos oferentes (artículo 22, incisos “b”, “c” y “d” del Anexo I que conforma el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).
En los casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, la ARMADA deberá calcular -con intervención de sus organismos técnicos competentes-, el costo de los respectivos seguros y fletes a fin de realizar la comparación de las ofertas (artículo 22 precitado, inciso “e”).

11. OFERTAS ALTERNATIVAS.

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16 y artículos 18, inciso “g” y 19 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

En todos los casos deberá existir una oferta base. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la “alternativa 1” es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

12. OFERTAS VARIANTES.

No es de aplicación.

13. OFERTAS PARCIALES.

Solamente las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad, podrán presentar sus cotizaciones por parte del renglón o no, y, de ser admisible su presentación, que en ningún caso podrán ser inferiores al 20% ni superiores al 35% del respectivo renglón (artículo 9, último párrafo, del Manual de Procedimiento aprobado por el Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 16, inciso 4, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante la Disposición ONC N° 63-E/16).

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para micro, pequeñas o medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sostenibilidad, se deberán fijar en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares los respectivos porcentajes no pudiendo ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%), ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el Pliego no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón. El resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 20 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

A los fines de hacer valer la condición de MIPyME, los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la normativa vigente en la materia (artículo 18, inciso “i”, Punto 7º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-)

14. DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el Sistema y cumpliendo todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al efecto (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado como Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

15. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presenten, como también, las Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, por lo que no será necesaria la presentación del pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 22 del Anexo I al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA.

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

16.1. Ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de

conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados.

16.2. Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en el Sistema COMPR.AR. Solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que la oferente presente documentación firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

16.3. Toda la documentación técnica respaldatoria se deberá adjuntar electrónicamente a la oferta, pudiendo acompañarse folletos y/o catálogos ilustrativos, fotografías o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados. La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa, y escaneada de su original. Cuando corresponda la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en forma física, deberán ser individualizados en la oferta electrónica y serán presentados en el sitio indicado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, hasta la fecha y hora limites establecidas en el cronograma de la convocatoria.

16.4. Acompañar la **garantía de mantenimiento de la oferta** o la constancia de haberla constituido. En los casos en que correspondiera su presentación, se la deberá individualizar mediante los datos que requiera el COMPR.AR y equivaldrá al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en la División Tesorería y Revista del COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, con asiento en la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – ZONA RESERVADA, en el horario de 08:00 a 13:00 hs. Caso contrario la oferta será desestimada (artículo 18, inciso “i”, Punto 1º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física, no obstante las mismas deberán ser emitidas por Entidades Aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURO DE LA NACION (Comunicación 03/2020 de la Oficina Nacional de Contrataciones). A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, la misma deberá contener los siguientes datos obligatorios: • Nombre de la Compañía Aseguradora • Número de Póliza • Ramo • CUIT del Tomador • CUIT del Asegurado (Organismo).

El cotejo de los datos y el estado de las pólizas electrónicas integradas como garantía de mantenimiento de oferta, deberá realizarse dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, a través de la plataforma COMPR.AR.

En aquellos casos en que un proveedor haya individualizado oportunamente en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, brindando los datos requeridos, pero al

efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la Unidad Operativa de Contrataciones del COMANDO DE LA FLOTA DE MAR intimara al oferente a que presente, en el término de DOS (2) días, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del Artículo 66 inciso k) del reglamento aprobado por el Decreto Reglamentario 1030/2016.

En todos los casos, la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

16.5. La **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° DECTO-2017-202-APN- PTE, del 21 de marzo de 2017, utilizando el formulario digital aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° RESOL-2023-4-APN-OA#PTE, de fecha 26 de septiembre de 2023, el contemplado en la Disposición N° DI-2024-1-APN-DPPT#OA, de fecha 3 de junio de 2024, según corresponda o el que a tal efecto determine la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA). Ello así, conforme lo establecido en el artículo 18, inciso “i”, Punto 3º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la Declaración Jurada de Intereses actualizada en SIPRO en los términos de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN N° 11, del 19 de mayo de 2017 y su modificatoria, con sujeción a los lineamientos establecidos por la ONC mediante Comunicación General ONC N° 7, del 8 de marzo de 2024 (CGEOR-2024-7-APN- ONC#JGM) o aquella que en el futuro la reemplace. Ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

De acuerdo a la Comunicación General CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM, “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta. A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA

ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: (…). Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.



Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

Por último, se informa que cualquier defecto en la presentación de la declaración jurada de intereses junto con la oferta --incluso la omisión de presentarla--, deberá ser considerado como un defecto subsanable en los términos del artículo 67 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

16.6. Declaración Sobre Incompatibilidades y Conflictos de Interese Ley de Ética Pública (LEY Nº 25.188) Anexo III.

16.7. Las **Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad**. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente (artículo 18, inciso "i", Punto 5º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

16.8. La restante información y documentación requeridas en el presente Pliego.

16.9. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

16.9.1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes

legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

16.9.2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

a) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

b) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

c) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

d) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

e) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

16.9.3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán y, en caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

16.10.4. Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

16.10.4.1. Las personas humanas:

a) Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

b) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

16.10.4.2. Las personas jurídicas:

a) Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

b) Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o

mandatario que actué en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

c) Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

17. INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia (artículo 15 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-).

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica. No obstante ello, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

18. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto cómputo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.

Dicho plazo se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7, del 24 de agosto de 2022 o la que en el futuro la reemplace.

El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin

penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.

Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad, ni sanción (artículo 17 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). .

19. ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES.

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Por consiguiente, para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores (artículo 40 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En consecuencia, los oferentes que no se encuentren dados de alta en el Padrón Único de Entes que se prevé en esta cláusula, deberán solicitar a la ARMADA (Unidad Operativa de Contrataciones -UOC- interviniente, al concretar su oferta en la fecha de apertura del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes) que efectivice dicha alta suministrando a la citada UOC toda la documentación e información requerida por la normativa mencionada y su complementaria que resulte necesaria a esos efectos. Como también, la demás documentación imprescindible que le sea requerida a dicho efecto por la UOC interviniente.

20. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE FABRICANTES, REPARADORES Y RECARGADORES DE EXTINTORES (MATAFUEGOS) Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS.

No es aplicación.

21. GARANTÍA TÉCNICA.

Con su oferta, a la fecha de apertura del procedimiento se selección de cocontratantes al que se aplicará el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los oferentes deberán acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada- en la que

indicarán, expresamente, el plazo no inferior a 12 meses, contado desde la fecha en que se produzca la Recepción Definitiva por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán -a su exclusiva costa- las deficiencias, falencias -de cualquier especie- que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho bien y éstas le sean comunicadas por la ARMADA a través de los medios indicados en el artículo 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16.

En el caso en que en la fecha de apertura los oferentes omitan acompañar con su oferta la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente los intimará al efecto que, en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación, subsanen el citado incumplimiento. Una vez extinguido el plazo precitado, de subsistir la omisión, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible (artículo 67 del Anexo que integra el Decreto N° 1.030/16).

22. GARANTÍAS.

Las garantías a las que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la jurisdicción o entidad contratante individualizada en el presente Pliego.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante.
En tal supuesto, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS y depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo procederá de conformidad con los lineamientos establecidos o que en el futuro se establezcan mediante comunicación general de la Oficina Nacional de Contrataciones.
La ARMADA solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.
e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Publica Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.
f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que

corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el presente Pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), equivalente a la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas:
I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”; V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Las garantías que presenten los oferentes y adjudicatarios deberán estar constituidas en favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA” y en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículo 45 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

La ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

23. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000) equivalente a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000), conforme lo establecido en el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el Decreto Nº 666/24-.
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
g) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el

manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder -a requerimiento de la ARMADA- por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en la presente cláusula y en el artículo 80 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, no incluyen a las contragarantías, con la salvedad contemplada en el artículo 85 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo I a la Disposición ONC N° 62-E/16 y sus modificatorias.

24. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN/CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Es de aplicación punto 26 del presente pliego.

Siendo la garantía una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en COMPR.AR la ARMADA procederá de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

Si el cocontratante no integrara la garantía en los plazos fijados, la UOC lo intimará para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original y, en caso en que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se deberá afectar el importe equivalente al valor de la mencionada garantía, sin perjuicio de la aplicación por parte del Órgano Rector de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

25. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes, como por quienes no revistan tal calidad dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace. El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación (artículo 38 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Aquellos oferentes o terceros que decidan impugnar el dictamen de evaluación de ofertas deberán, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación que deberá constituirse de la siguiente forma:

a) <u>De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas:</u>

En este caso el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

- Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.
- Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto del TRES POR CIENTO (3%) del valor que se pretende impugnar.
- Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto del TRES POR CIENTO (3%) del valor que se pretende impugnar.
- Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el presente Pliego.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la Oficina Nacional de Contrataciones (artículo 39 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Si se recibiesen impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas sin que se haya constituido la correspondiente garantía o no lo estuviera en la forma debida, se intimará al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de DOS (2) días hábiles administrativos de notificado. Si dicha omisión o defecto no fueren subsanados en el plazo establecido, la impugnación será rechazada sin más trámite.

La garantía de impugnación deberá mantenerse hasta la resolución del planteo en el acto de conclusión del procedimiento y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada, para lo cual deberá seguirse el orden de afectación previsto en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Por el contrario, corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos: I) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente; II) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá

la devolución íntegra de la garantía, aun en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación (artículo 49, infine, del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

26. CONTRAGARANTÍA.

Atento que el pago de los bienes se realizará por adelantado, resulta necesario que el cocontratante presente una contragarantía por **la totalidad del monto abonado**, en virtud de lo establecido en el inciso c) del artículo 78 del Anexo al Decreto N° 1030/16. Dicha contragarantía deberá ser constituida mediante seguro de caución, conforme lo detallado en la Cláusula Particular N° 33 del presente Anexo. Dentro de los CINCO (5) días hábiles de la notificación de la Orden de Compra, el adjudicatario deberá entregar al Organismo que les confeccionó el mencionado documento: - Factura –original- por el monto del pago a adelantar. - Póliza de Seguro de Caución (Contragarantía), extendida a favor del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, cuyo importe será idéntico y equivalente al que le corresponderá percibir por el servicio a prestar. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 79 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1030/16, la garantía en cuestión se deberá constituir en la misma moneda que se realice la oferta.

Dentro de los DIEZ (10) días de cumplido el contrato a satisfacción de la jurisdicción contratante, la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente notificará por un medio válido al cocontratante, para que retire la contragarantía (artículo 43, inciso c) del Anexo al Decreto N° 1030/16).

27. CONSULTAS.

Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podrán efectuarse a través de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica (artículo 11 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública, deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo, salvo que el Pliego estableciera un plazo distinto.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas, ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

El titular de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) podrá emitir circulares aclaratorias y aquellas por las cuales únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas.

Por su parte, la misma autoridad que hubiera aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o bien en quien se hubiere delegado la facultad, será competente para dictar las circulares modificatorias.

La UOC deberá comunicar y difundir las circulares que se emitan en los plazos, por los medios y a quienes se indica en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Para los procedimientos que no se realicen por el Sistema

Electrónico de Contrataciones deberán remitir la información para la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES con DOS (2) días de antelación al de la fecha en que corresponda efectuar su difusión.

La Unidad Operativa de Contrataciones deberá incluir a las circulares que se emitan como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (artículo 21 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16).

28. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) verificará en SIPRO el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, se les comunicará que realicen las gestiones necesarias para encontrarse inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación (artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Asimismo, la UOC deberá realizar el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta, con sujeción a los instructivos que a tales fines emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

28.1. La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

28.2. En relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente Pliego, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

28.3. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA, teniendo en cuenta el precio; la calidad del bien en proceso de contratación; la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente Pliego (artículo 27, inciso 4°, del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad- precio. Lo que comprende no solo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio (artículo 34 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

28.4. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27, inciso 5º, del Manual de Procedimiento expuesto). En todos los casos, el dictamen de evaluación de ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de la ARMADA explicitará los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°).

En relación a las ofertas que se consideren admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y, la incidencia de cada uno de ellos, al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en su Dictamen la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27, incisos 11 y 12 del mencionado Manual de Procedimiento).

28.5. Los oferentes deberán cotizar los renglones completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.

Dichas ofertas deberán expresar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el renglón de que se trate; el precio total del renglón, en números y el total general de la cotización, expresado en números y letras, en la moneda de cotización fijada en el Pliego precitado. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto (artículo 20, inciso 2º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

28.6. Asimismo, el proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Los oferentes podrán proponer descuentos en sus ofertas sobre la base de la adjudicación de todos o algunos de los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrán efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad “llave en mano” o en el Pliego se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o el grupo de renglones, respectivamente. En estos casos la totalidad de los renglones o el/los grupo/s de que se trate serán adjudicados a un único proveedor, en quien se concentrará la responsabilidad integral de las prestaciones requeridas por la ARMADA.

28.7. En los términos del artículo 31 -tercer párrafo-, del Manual de Procedimiento indicado con antelación, la adjudicación correspondiente al procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares -de resultar procedente la concreción de dicha adjudicación-, se realizará por renglón.

28.8. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y, asimismo, de lo prescripto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y su reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1.030/16, como también lo prescripto en la normativa complementaria, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1.030/16.
Para verificar que los oferentes no se encuentran incursos en las causales de inelegibilidad contempladas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), del artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Elegibilidad, sin perjuicio de los indicios o extremos probatorios que en cada caso pudieren recabarse (artículo 26 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En relación a la causal prevista en el inciso i) precitado, se verificará que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados allí referidas. A tal efecto, durante la etapa de evaluación de las ofertas, corresponderá a quien realice la evaluación o recomendación de la oferta-, es decir, a la Comisión Evaluadora o, en su caso, a la Unidad Operativa de Contrataciones ingresar a los siguientes sitios web:
a) BID: https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuossancionados
b) BANCO MUNDIAL: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
En caso que en dicha consulta se verifique que los oferentes se encuentran incluidos en las listas de inhabilitados referidas, deberá considerarse a la persona humana o jurídica en cuestión inelegible. En todos los casos, deberá acompañarse al expediente por el cual tramite el procedimiento de selección un informe gráfico por el cual se incorporen formalmente a las actuaciones las constancias que den cuenta de la fecha de consulta de los respectivos listados y de su resultado -Comunicación General ONC Nº 01/26 (CGEOR-2026-1-APN-ONC#JGM)-.

Asimismo, serán desestimadas aquellas que coticen un precio vil o no serio conforme lo establecido por el artículo 69 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el mentado artículo, surja fehacientemente acreditado que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado. A este último fin, en forma previa a la desestimación, podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias

sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas que no estuvieran inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado Nacional (SIPRO) a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas o a la fecha de adjudicación, ésta última, en los casos en que no se emita el respectivo dictamen de evaluación de las ofertas (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). Dicha desestimación tendrá lugar en el supuesto en que los oferentes no se encuentran inscriptos en el SIPRO pese a la intimación que le curse la UOC en los términos del artículo 28 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

En forma similar, serán desestimadas las ofertas concretadas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del artículo 66, inciso “b” del Anexo al Decreto N° 1.030/16 y 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01.

28.9. Cuando se trate de personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), se verificará en SIPRO el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también, el estado en que se encuentran cada una de las personas que integraran la UT.
De resultar adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir UT, deberán realizar -como requisito previo a la notificación de la orden de compra- el trámite de inscripción de la misma en SIPRO.
La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector de la sanción que pudiere corresponder en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

28.10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25, última parte, del Anexo a la Disposición ONC Nº 62-E/16, los oferentes extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en SIPRO-COMPR.AR. Sin perjuicio de ello, cuando quien se presente como oferente sea una sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos habilitados a tal efecto o cualquier otra especie de representación permanente de una sociedad constituida en el extranjero, si resultara exigible el requisito de incorporación al SIPRO (artículo 4º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

28.11. El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido. A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica, se tendrá a este por notificado (artículo 37 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

29. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Sin perjuicio de los restantes requisitos establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, constituirán causales de desestimación las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1.030/16 -sustituido por el artículo 1° del Decreto N° 811/22-, siendo éstas no susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

30. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.

Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1.030/16. La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) o bien el titular de la citada Unidad Operativa en forma previa a recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento, deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días hábiles.

Vencido ese plazo sin que los errores u omisiones sean subsanados corresponderá la desestimación de la oferta. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

En aquellos casos en que un proveedor haya individualizado oportunamente en su oferta la póliza electrónica de seguro de caución, brindando los datos requeridos, pero al efectuarse posteriormente la consulta no sea posible realizar el cotejo de los datos de los Documentos GEDO generados o del estado de la póliza, la UOC intimará al oferente a que la presente en el término de DOS (2) días hábiles, la constancia pertinente a fin de acreditar que la póliza electrónica fue emitida en forma previa al acto de apertura, con sujeción a la normativa vigente en la materia, bajo apercibimiento de incurrir en la causal de inadmisibilidad del artículo 66. Inciso “j” del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/16 (Comunicación General ONC N° 3/20).

31. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COCONTRATANTES AL QUE SE APLICARÁ EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Serán desestimadas -como inadmisibles- las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102, Punto “d”, incisos 1°, 2° y 3° del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización del procedimiento de selección de cocontratantes al que es aplicable el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A tal fin, resultará suficiente que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la ARMADA interviniente incorporé al legajo / expediente al que es aplicable el presente Pliego, las constancias que acrediten, fehacientemente, que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, Puntos: 1°, 2° y 3° del Decreto Delegado N° 1.023/01 en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y 68, inciso “g” del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

32. FALSEAMIENTO DE DATOS.

La falsedad o adulteración de cualquier dato o información de la oferta darán lugar a su desestimación, de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios. Si la falsedad o la adulteración determinantes para la adjudicación fuesen advertidas con posterioridad a su dictado, se procederá a la inmediata revocación del acto de conclusión del procedimiento, por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

Si la falsedad o adulteración fuesen detectadas con posterioridad al perfeccionamiento del contrato será causal de rescisión del mismo, por culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder.

En los supuestos previstos precedentemente se dará oportuna intervención al Órgano Rector, de conformidad con lo consignado en el artículo 106, inciso b) apartados 1.1., 1.2, 1.3 o 2.2., según corresponda del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (artículo 32 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). .

33. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por sí solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica.

Serán desestimadas como inelegibles las ofertas cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso “d” del Anexo que integra el Decreto N° 1.030/16).

34. DESEMPATE DE OFERTAS. MEJORA DE PRECIOS.

En el caso de igualdad de precios y calidad de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá de la siguiente manera:

34.1. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431 y artículo 8° del Decreto N° 312/10, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el organismo que en el futuro la reemplace. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal con discapacidad. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

34.2. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y artículo 10 del Decreto N° 659/21, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el “Registro Único de Aspirantes Ley 27.636”. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero. En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo.

34.3. Cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 5º del Decreto 728/22, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa “PUENTE AL EMPLEO”. A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” de la AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ARCA) sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho programa. En el caso de que varias de las empresas igualadas alcancen el mínimo del CINCO POR CIENTO (5 %), deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje.

34.4. En el caso de que varias de las empresas igualadas se encuentren en condiciones de acceder a las preferencias enumeradas en los puntos 7, 8 o 9 del artículo 27 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 se aplicará la preferencia al oferente que hubiera acreditado las condiciones para acceder al mayor número de ellas. Si tuvieran la misma cantidad se entenderá que mantienen la igualdad y será de aplicación el procedimiento de desempate de ofertas establecido en el artículo 70 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16.

35. HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL EN CUYA JURISDICCIÓN ACTÚA LA ARMADA.

La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 con sus modificatorios y se conforma de los siguientes requisitos:

1) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones validas, su categorización de Actividades Económicas ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente. En ningún caso se exigirá como requisito de habilidad para contratar estar inscriptos específicamente en el rubro y clase correspondientes al procedimiento de selección en SIPRO.
2) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.
3) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 se consultará el SIPRO.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso f) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios se aplicará el procedimiento establecido por la Resolución AFIP N° 4164, del 29 de noviembre de 2017 (“Web Service” denominado WEB SERVICE-PROVEEDORES DEL ESTADO” http://afip.gov.ar) de conformidad con lo indicado en las Comunicaciones Generales ONC Nros. 90 del 15 de diciembre de 2017; 122 del 30 de enero de 2019; 24 del 6 de noviembre de 2020 o las que en el futuro las reemplacen.

Para verificar que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios se consultará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) ingresando al portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en las restantes causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios bastará, en principio, con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Publica Nacional.

Asimismo, las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, deberán implementar un programa de integridad adecuado, como condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando así corresponda, en los términos y con los alcances establecidos en los artículos 22 a 24 de la Ley N° 27.401 y en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 277/18.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una UT, deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar aludidos.

Frente a la imposibilidad material de verificar las causales de inhabilidad contempladas en los incisos f) y h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios, por tratarse de proveedores extranjeros carentes de CUIT, se reputarán hábiles para contratar con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Nacional, siempre y cuando no se verifique lo contrario por cualquier medio.

36. DATOS DE LA EJECUCIÓN.

La notificación de la orden de compra o venta al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones (artículo 43 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

En los casos en que el acuerdo de voluntades se perfeccione mediante un contrato o convenio, deberá ser autorizado electrónicamente por la autoridad competente dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. Por su parte, el adjudicatario deberá aceptar el documento contractual en COMPR.AR en el término de TRES (3) días hábiles administrativos y, una vez ejecutada dicha acción, el documento quedará en estado “perfeccionado”. Si vencido ese plazo el proveedor no ejecutara en la plataforma electrónica la acción previamente indicada, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y, en tal supuesto, la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que venciere el plazo previsto para que el funcionario competente autorice el documento contractual en la plataforma electrónica sin que ello tenga lugar y, por consiguiente, no se encuentre a disposición para ser aceptado por parte del adjudicatario, este último podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

36.1. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: Al efectivizarse el pago con la modalidad de Pago Anticipado conforme lo establecido en Ley Nº 27.565, FONDO NACIONAL DE LA DEFENSA (FONDEF), el adjudicatario/ cocontratante se encontrará obligado a efectivizar la presente contratación en el plazo de: TRECE (13) meses o más, contado a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la contratación adjudicada. Asimismo, lo antes mencionado se producirá con la notificación fehaciente de la Orden de Compra librada en su favor por la ARMADA o por el retiro por el adjudicatario de la citada Orden de Compra – lo que suceda primero – (Articulo 75 del Anexo al Decreto Nº 1030/16), siendo el plazo máximo para la ejecución de los trabajos de más de TRECE (13) meses.

36.2. FRECUENCIA: ÚNICA.

36.3. LUGAR: BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – ZONA RESERVADA – COMANDO DE LA FLOTA DE MAR.

36.4. FLETE: Los costos quedarán a cargo del Adjudicatario, para todas las provisiones, desde su lugar de almacenamiento hasta la dirección indicada como lugar de entrega.

36.5. CLAUSULA PARTICULAR DE CATALOGACION DE BIENES DE USO:

Para el caso particular de compras de bienes de uso (inciso 4) o (inciso 6.8) y a fin de llevar a cabo el Programa de Catalogación de Materiales para la Defensa, el o los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s deberán coordinar con el organismo receptor de la ARMADA, el aporte de los datos que se detallan a continuación, antes de la provisión del / los materiales objeto de la contratación:

1. Razón social (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, página de internet) del fabricante del producto ofertado. Fabricante: es el que concibe y produce un artículo.
Identificación registrada y utilizada por el fabricante del/los productos ofertado/s, número de referencia (número de parte, número de catálogo, códigos de barras), en caso de asignarle el proveedor un número propio al artículo ofertado, informará también del mismo.
2. Marca y/o modelo del producto ofertado.
3. Características técnicas y funcionales del artículo ofertado (descripción).
4. Si el producto ofertado cumple normas nacionales e internacionales deberá indicar las mismas.

Los datos técnicos solicitados serán utilizados por la ARMADA exclusivamente para el programa de catalogación precitado y serán resguardados de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 25.326 que obliga a observar la debida reserva de los datos a los que se haya accedido.

37. RÉGIMEN DE PENALIDADES.

En caso de corresponder, se aplicará a los oferentes y al/los adjudicatario/s las penalidades establecidas por los artículos 29, inciso “a”, Puntos 1, 2 y 3 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

38. RECEPCIÓN PROVISORIA.

La Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente recibirá los bienes, con carácter provisional. Los recibos o remitos que se firmen quedaran sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. Dicha Comisión podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente y/u otros destinatarios de los bienes o servicios encontrándose facultada, incluso, para requerir informes a organismos públicos técnicamente competentes.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión deberá proceder previamente a la confrontación de las prestaciones con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, en su caso, con la muestra patrón o la presentada por el adjudicatario en su oferta o bien con los resultados de los análisis, pericias, ensayos u otras pruebas que fuere necesario realizar.

En los casos en que se verificaran bienes faltantes, deficientes o que no cumplen con lo solicitado, intimará al cocontratante a que realice las acciones que fueran necesarias para que los bienes sean prestados de conformidad, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Comisión de Recepción. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita en favor de la ARMADA, pudiendo ésta disponer de los elementos.

En su caso, la Comisión de Recepción interviniente informará los incumplimientos a la UOC para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades correspondientes, sin perjuicio de lo cual el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, eventualmente, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos (artículo 54, inciso “a” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

39. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

La recepción definitiva deberá ser otorgada en forma expresa por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación. En el caso de que se verificara que la prestación cumple con las condiciones establecidas en el Pliego de bases y Condiciones Particulares, dicha Comisión procederá a otorgar la conformidad de la recepción, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato.

Ante el silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la ARMADA no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Disposición ONC Nº 62-E/16).

Dicha Comisión emitirá un “Acta o Certificado de Recepción definitiva”, debiendo remitir una copia al cocontratante a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente. Las actas de recepción definitiva podrán ser retiradas por el adjudicatario personalmente, previa coordinación o bien serán enviadas al domicilio especial electrónico constituido oportunamente por el proveedor en SIPRO.

En el acta de recepción se deberá detallar, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante, indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y, en su caso, los montos a descontar por aplicación de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

En los casos en que el cocontratante hubiera presentado la Declaración jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción lo intimará a que presente la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad, como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad

(CUD) otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (AND). Ello, bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada dia hábil de retraso, hasta el límite establecido en el artículo 102, inciso c) apartado 3° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios (artículo 54, inciso “b” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM). .

40. FACTURACIÓN.

Las facturas deberán ser confeccionadas de conformidad con la normativa vigente en la materia y presentadas luego de otorgada la recepción definitiva, por los medios y junto con la documentación que se indique en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Deberán emitirse a nombre de la jurisdicción o entidad contratante, mencionando el importe neto de la factura y el número y ejercicio de la orden de compra respectiva, detalle de los bienes entregados, como así también todo otro dato que pueda facilitar su tramitación. En todos los casos deberán satisfacer los recaudos previstos en las reglamentaciones vigentes en materia de facturación, teniendo particularmente en consideración los recaudos exigidos por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA).

La presentación de las facturas, en la forma y términos estipulados en este Pliego, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago (artículo 90 del Anexo al Decreto N° 1.030/06). Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, estas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/16 y sus modificatorios.

Aclarado lo anterior, se deja constancia que las facturas deberán presentarse en el COMANDO DE LA FLOTA DE MAR**,** de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

40.1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado.

40.1.1. Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

- Factura tipo “B”: a) Factura Electrónica con CAE, b) Factura emitida por controlador fiscal o c) Factura confeccionada en formularios preimpresos.

Aclaración: La factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03 y Anexo II-, deberá tener los siguientes requisitos:
1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento,
2) Tiene consignado el tipo de comprobante: “B”, “C” o “E”,
3) La ubicación física de los datos es similar a la factura de papel y
4) Es obligatorio que contenga código de barras.

- Ticket factura “B” emitidas por Controlador Fiscal.

40.1.2. Si el proveedor y/o prestador es Responsable adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo):

- Factura tipo “C”: a) Factura electrónica con CAE, b) Factura emitida por Controlador Fiscal o c) Factura confeccionada en formularios preimpresos con la leyenda referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

- Ticket factura “C” emitidas por Controlador Fiscal con CAI (Código de Autorización de Impresión).

40.2. Los bienes suministrados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

40.3. Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino, de la ARMADA receptor en el remito.

40.4. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

40.5. Con la facturación se adjuntará:

40.5.1. El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

40.5.2. Copia de la Conformidad de Recepción (Recepción Definitiva), concretada por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

40.6. La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

40.7. Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

40.7.1. La descripción completa del bien suministrado y su marca.

40.7.2. Forma de presentación del bien suministrado: envase unitario o por bulto/granel.

40.7.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

40.7.4. Número de remito o constancia de entrega.

40.7.5. Origen del bien cuyo suministro se efectivizó.

41. PAGO.

De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando

el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos “e-Prov” o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION (TGN) - artículo 57, inciso “b” del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16, modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-.

42. RESCISIÓN CONTRACTUAL. CUMPLIMIENTO DE NORMAS. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario / cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1.030/16-, lo hará pasible de la aplicación por la ARMADA de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de la comunicación fehaciente realizada por la ARMADA. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario / cocontratante. Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso “b”, Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado.

El adjudicatario / cocontratante también estará obligado a cumplimentar -a su costa-, las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, laborales, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. Además, asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

La ARMADA se encontrará facultada -por sí-, a requerir a los organismos y Entes Nacionales, Provinciales, Municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertinentes, la información que pondere conveniente respecto al cumplimiento por el adjudicatario de la normativa que se prevé en esta cláusula. Asimismo, conforme a la normativa mencionada en esta cláusula, el adjudicatario / cocontratante estará obligado a no incurrir en la omisión del pago de las remuneraciones, aportes previsionales, asignaciones familiares o cualquier otra suma dineraria -de cualquier especie-, que deba abonar al personal contratado por él o que integrando su Empresa, emplee para la ejecución en favor de la ARMADA de la prestación que asumirá como consecuencia de la contratación adjudicada. El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones precitadas, encuadrará como el incumplimiento de una obligación contractual esencial del adjudicatario y, en consecuencia, facultará a la ARMADA a rescindir la contratación adjudicada por exclusiva culpa del adjudicatario / cocontratante (artículo 98 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

43. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS.

El adjudicatario / cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie- que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o civil de la ARMADA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada.

También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza (incluyendo la muerte) que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la prestación que el último realizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada.

44. OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie- que el personal que contrate o integre su Empresa, como también cualquier tercero, le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que realizará por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario / cocontratante también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a exclusiva costa del adjudicatario / cocontratante- el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

45. RESARCIMIENTO INTEGRAL.

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios / cocontratantes incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a éstos de las multas de las que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

De existir, en todos los casos dichos daños serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión, incorporándose al legajo contractual las constancias pertinentes.

46. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

Conforme lo establecido en el artículo 1º del Decreto N° 202/17, toda persona, humana o jurídica que se presente en un procedimiento de contratación pública -entre otros supuestos- llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24.156, debe presentar una **“Declaración Jurada de Intereses” (DJI)** en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por una serie de supuestos de vinculación respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque éstos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.

Dichos supuestos son:
a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad.
b) Sociedad o comunidad.
c) Pleito pendiente.
d) Ser deudor o acreedor.
e) Haber recibido beneficios de importancia.
f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas.

También se exigirá una Declaración Jurada de Intereses cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2° del mentado Decreto).

Por otra parte, la Resolución Nº 11-E/17 emitida por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -modificada por la Resolución RESOL-2023-4-APN-OA#PTE de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN-, establece en su artículo 1º que la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses prevista en los artículos 1° y 2° del Decreto Nº 202/17 se tendrá por cumplida una vez presentado ante el organismo o entidad correspondiente el Formulario que a tal efecto habilite la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. A su vez, que en los casos alcanzados por el artículo 2° del citado Decreto, deberá consignarse la vinculación exclusivamente en relación a los procedimientos en los que el/a funcionario/a de rango inferior a ministro/a tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese a la persona declarante.

Asimismo, el artículo 3° de la Resolución N° 11-E/17 establece que la actualización anual prevista por el artículo 3° del Decreto N° 202/17 debe presentarse hasta el día 31 de marzo de cada año, como también, que los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un supuesto de vinculación.

La Oficina Nacional de Contrataciones ha indicado a través de su Comunicación General CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM que, efectos de completar el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción, los oferentes deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA”. Este trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas, a cuyo efecto, deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”. En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al “TAD”, y seleccionar

el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses -Persona Humana - Presentación declaración jurada de intereses - Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

A todo evento, deberá tenerse presente que el hecho de tener la DJI actualizada en SIPRO no exime de su presentación junto con la oferta, ni viceversa. Es decir, presentar la DJI con la oferta no dispensa al interesado de la carga de presentarla en SIPRO y actualizarla, conforme la normativa vigente.

La omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables (artículo 6º del Decreto Nº 202/17).

En tal sentido, en forma previa a la exclusión por la ARMADA del oferente que omita acompañar con su oferta la Declaración Jurada de Intereses prevista por esta cláusula, será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones al efecto de que subsane dicha omisión en el plazo de (indicar plazo correspondiente) días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a la fecha en que reciba la intimación. Una vez extinguido el plazo de mención y, de subsistir la omisión, ello constituirá causa suficiente de exclusión del respectivo procedimiento de selección de cocontratantes en trámite mediante el dictado del pertinente acto administrativo por la autoridad correspondiente de la ARMADA. El acto administrativo precitado integrará el respectivo expediente contractual.

Cuando conforme a lo información suministrada por el respectivo oferente en la Declaración Jurada de Intereses surja la existencia de alguno de los vínculos descriptos en el artículo 1º del Decreto Nº 202/17, será de aplicación lo prescripto en el artículo 4º del mismo decreto y, a su vez, lo dispuesto en el artículo 5º y concordantes de la Resolución 11-E/2017 dictada por la entonces SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Atento a lo indicado por el artículo 4º del Decreto Nº 202/17, el funcionario con competencia para resolver y respecto del cual se hubiera declarado alguno de los vínculos precedentemente señalados, deberá abstenerse de continuar interviniendo en el referido procedimiento, el que quedará a cargo del funcionario al que le correspondiera legalmente actuar en caso de excusación En caso de que el conflicto de intereses involucre al Jefe de Gabinete de Ministros y simultáneamente a otro/s Ministro/s, resultará de aplicación lo previsto en los artículos 9° y 10 del Decreto Nº 977/95 y sus modificatorios.

A tenor de lo requerido por la Oficina Nacional de Contrataciones mediante la Comunicación General CGEOR-2024-7-APN-ONC#JGM, de fecha 08 de marzo de 2024, se deja constancia que al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en la Cláusula 16.6. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares las autoridades de la ARMADA que intervendrán en el presente procedimiento de selección de cocontratantes son:

a) Autoridad con facultades para autorizar la convocatoria; aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; aprobar la preselección de los oferentes en procedimientos con etapa múltiple; dejarlo sin efecto y declararlo desierto:

JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR- CNCDNA JUAN MANUEL RIVERA, CUIL 20-23698125-9.

b) Autoridad con facultades para aprobar el procedimiento; adjudicarlo y declararlo fracasado:

COMANDANTE DE LA FLOTA DE MAR - CLCDNA PABLO GERMAN BASSO, CUIL: 20-20506456-8.

Sin perjuicio de lo manifestado, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

47. INCREMENTO / AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.

Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar, incrementar o disminuir, en forma unilateral la prestación contratada, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12, inciso “b”, del Decreto Delegado N° 1.023/01.

También se deja establecido, que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento, aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor / cocontratante ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el incremento, aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos, incrementos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos, incrementos y disminuciones podrán incidir sobre UNO (1), varios o el total de los renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso- los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento, incremento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.

Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso “a”, Puntos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

48. REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA.

La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente que el último acredite -fehacientemente- ante la ARMADA haber sufrido (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

49. PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

No es de aplicación.

50. PRECIO TESTIGO.

Se deja expresamente establecido que en los procedimientos de selección de cocontratantes en los que conforme a la Solicitud de Contratación que los integre el valor pecuniario estimativo para la respectiva contratación sea igual o superior a DOCE MIL MÓDULOS (12.000 M), sin considerar la opción a prórroga y sin distinción del procedimiento de selección empleado por el contratante, la ARMADA solicitará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) que emita el pertinente Precio Testigo como valor referencial para la evaluación de las ofertas presentadas (artículo 14 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 y Resolución SIGEN N° 36-E/17 con sus Anexos I y II -modificada por Resolución RESOL-2024-309-APN-SIGEN-).

En tal sentido, se deja constancia que el valor del módulo fijado por el artículo 28 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16 es de PESOS CUARENTA MIL, por lo que la intervención de dicha Sindicatura tendrá lugar en los requerimientos que superen el monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES ($ 480.000.000,00).

Sin perjuicio de lo manifestado, el artículo 3º del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 36-E/2017–sustituido por el artículo 3º de la Resolución RESOL-2024-309-APN-SIGEN- establece la exclusión del Control de Precios Testigo de las siguientes compras y contrataciones:
a) Las contrataciones y concesiones de obra pública que se rijan por la Ley N° 13.064, Decreto N° 19.324/1949 y por la Ley N° 17.520, modificada por la Ley N° 23.696, con la salvedad de que se considerará obra pública nacional a toda construcción nueva o reparación de una existente o trabajo o servicio de industria, independientemente del encuadre jurídico que se dé a dichas contrataciones.
b) Las contrataciones que involucren servicios de mano de obra especializada (v.gr: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado, servicio para el tendido de cableado estructurado de energía eléctrica y fibra óptica, servicio de reparación de maquinaria, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores, puentes grúa, etc.).
c) Las contrataciones relacionadas con la compra o alquiler de inmuebles, en función de la competencia asignada al TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN por el artículo 2° del anexo I del Decreto N° 1.487/2001.
d) Las contrataciones directas por exclusividad y por especialidad. A estos fines, se considera contratación directa por exclusividad: a) las compras de bienes o

contrataciones de servicios cuya venta o prestación fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, y b) aquellas que sólo posean una sola persona física o jurídica como proveedor, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes y se considera contrataciones por especialidad: a) la realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Para el caso de estas contrataciones, el fabricante o proveedor exclusivo posee el privilegio de la venta del bien que elabora o prestación del servicio que suministra, lo cual lo convierte en formador del precio.
e) Las contrataciones directas entre jurisdicciones, organismos, entidades, empresas y universidades de los Estados Nacionales, Provinciales y/o Municipales.
f) Las compras de bienes y contrataciones de servicios que no respondan a las condiciones de 'normalizados o de características homogéneas' o 'estandarizados o de uso común', quedando alcanzadas por el Control del Sistema de Precios Testigo aquellas cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas.
g) Las operaciones contractuales que hayan sido declaradas secretas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL por razones de seguridad o defensa nacional.
h) Las contrataciones directas encuadradas en razones de urgencia o emergencia, en los términos del artículo 25, inciso d), apartado 5, del Decreto Nº 1.023/2001 y el artículo 19 del Anexo del Decreto Nº 1.030/2016.
i) Las contrataciones de bienes o servicios con precios máximos fijados por el Estado Nacional.

51. INTERVENCIÓN DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI).

No es de aplicación.

52. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.

El adjudicatario / cocontratante se encontrará obligado a no ceder, ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y también, a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos, sin la autorización previa y escrita de la ARMADA.

Para el supuesto en que el adjudicatario / cocontratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir -de pleno derecho- la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos -en forma automática- desde la fecha de su notificación al adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario / cocontratante por parte de la ARMADA de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación / cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1.030/16).

53. REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).

Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro -artículo 28, inciso "h", del Decreto Delegado N° 1.023/01.

54. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Se deja establecido que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario / cocontratante y la ARMADA-, deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales con competencia en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que el respectivo adjudicatario / cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios: 1) Para la ARMADA ARGENTINA en el COMANDO DE LA FLOTA DE MAR y 2) Para el cocontratante, en el domicilio especial que deberá indicar expresamente en su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que resulta aplicable este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

55. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.

Se establece expresamente, que en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:

1) Decreto Delegado N° 1.023/01 - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
2) Decreto N° 1.030/16 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
3) Disposición ONC N° 62-E/16 - Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16.
4) Disposición ONC N° 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM-. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
5) Disposición ONC Nº 64-E/16 - Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO.
6) Disposición ONC Nº 65-E/16 - Manual de Procedimiento del COMPR.AR.
7) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-89775809-APN-COFM#ARA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 15 de Septiembre de 2026

Referencia: ANEXO I - PROCESO 38/12-0433-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.15 13:07:30 -03:00

EMILIANO WALTER DEON
Capitán de Fragata
Comando de la Flota de Mar
Armada Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.15 13:07:30 -03:00